

Chapitre 1

Les conditions d'exercice de l'activité commerciale

Toute personne est en principe libre de faire du commerce, il s'agit d'une liberté fondamentale garantie par l'article 15 de la Constitution. Néanmoins, certaines restrictions sont apportées à cette liberté.

I- Restrictions liées à l'intérêt général :

Elles ont pour but de permettre aux commerçants d'opérer dans des conditions saines. Certaines catégories de pratiques ou actes sont exclues du champ commercial.

A- Les interdictions :

Dans ce cadre, on peut évoquer les interdictions pour des raisons de moralité (loteries, maisons de jeu...). Il peut aussi s'agir d'activités subordonnées à l'obtention d'autorisations administratives (cas de pharmacies, transport ou vente de boissons alcoolisées).

Les interdictions pourraient aussi revêtir une forme conventionnelle, on parle ainsi de trois fameuses clauses :

- **Clause de non rétablissement :** le vendeur d'un fonds de commerce n'a pas le droit d'exercer la même activité pendant une certaine durée et à proximité du fonds vendu.
- **Clause de non concurrence :** un salarié qui rompt son contrat de travail de manière volontaire (démission) n'a pas le droit d'exercer la même activité pour son propre intérêt ou l'intérêt d'un concurrent de son ex employeur.
- **Clause d'exclusivité :** en vertu de cette clause, le commerçant ne peut vendre que les produits d'un seul fournisseur.
-

B- Les déchéances :

Certaines personnes sont jugées indignes d'exercer le commerce.

- **La déchéance peut être d'ordre général.** Ainsi, selon le code de commerce, les commerçants, artisans et dirigeants de sociétés peuvent être frappés de déchéance en cas de faute de mauvaise gestion. Cette déchéance peut se traduire de deux manières, en premier lieu, interdiction de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale. En second lieu, l'incapacité d'exercer une fonction publique pour une durée de cinq ans.
- **La déchéance peut être particulière.** Il s'agit de personnes condamnées pour crimes contre les biens qui seront interdits d'exercer certaines professions, notamment celles de banquiers, assureurs, agents de voyage, agents d'affaires ou de dirigeants de sociétés de bourse.

C- Les incompatibilités :

L'exercice d'une activité commerciale (à cause de son caractère spéculatif) est incompatible avec certaines professions dotées d'une certaine dignité ou qui supposent une sorte de désintéressement. C'est le cas de la fonction publique et des professions libérales.

II- Restrictions pour protéger le commerçant :

Il s'agit des interdictions concernant les mineurs et les incapables majeurs.

A- Les mineurs :

En principe, c'est le statut personnel qui fixe l'âge de majorité pour exercer le commerce. Cependant, le code de commerce a fixé un système particulier pour les étrangers exerçant au Maroc :

- Un étranger qui atteint 20 ans révolus est reconnu majeur même si sa loi nationale fixe l'âge de majorité à plus de 20 ans.
- Avant l'âge de 20 ans, si un étranger est considéré majeur par sa loi nationale (18 ans par exemple), il peut exercer le commerce avec autorisation du Président du tribunal du lieu de son commerce.

1- Les mineurs musulmans :

On peut distinguer quatre (4) périodes dans la condition juridique du mineur musulman avant l'âge de majorité (20 ans révolus) :

- Avant l'âge de 12 ans révolus, les actes du mineur sont nuls de plein droit (incapacité totale).
- Entre 13 et 15 ans révolus, le mineur peut faire du commerce à condition que ses actes soient agréés par son tuteur.
- A partir de 16 ans, le mineur présentant des signes de maturité peut, après autorisation du tuteur et surtout accord Juge, gérer une partie de son patrimoine. C'est l'expérience de maturité. Le tuteur peut retirer cette autorisation si le mineur ne réussit pas cette expérience.
- La dernière période (qui commence à partir de l'âge de 18 ans révolus) est constatée par une « **déclaration de majorité anticipée** », le mineur est déclaré ainsi majeur émancipé et peut exercer le commerce en toute liberté.

2- Le mineur marocain juif:

La majorité est de 20 ans révolus, mais dès sa **puberté**, il peut exercer le commerce sous autorisation de son tuteur.

B- Les incapables majeurs :

- Le dément : Toute personne qui a perdu la raison de manière continue ou intermittente.
- Le prodigue : Est celui qui dilapide son patrimoine dans des dépenses futiles.

Les actes du mineur et du prodigue sont nuls. L'interdiction est prononcée par le Juge.

C- L'interdiction légale :

Une personne condamnée pour un crime est interdite, pendant l'exécution de sa peine principale, d'exercer le commerce. Il s'agit d'une peine accessoire. Pour la gestion de ses biens, il peut désigner un mandataire s'il refuse cette mission à son tuteur légal.

Chapitre 2

Les obligations du commerçant

A côté des obligations générales auxquelles sont soumis les commerçants (la réglementation des prix, le paiement d'impôts et l'affiliation à la CNSS...), d'autres obligations particulières concernent exclusivement les commerçants, à savoir : la publicité et la comptabilité commerciale.

I- L'immatriculation au Registre de Commerce (RC) :

Régi par les articles 27 à 78 du Code de commerce, le RC permet de donner des informations sur le commerçant. En effet, ceux-ci et quelque soit leur statut (personne physique, morale ou établissement public) doivent de faire immatriculer au RC, avant les trois mois qui suivent l'ouverture, la constitution ou la création de leur établissement. Dans le cas d'une inscription modificative, le délai est réduit à un mois à partir de la date de la modification survenue. Sur le plan technique, il existe des RC locaux et un RC central.

1- Les RC locaux :

Tenus par les secrétariats greffiers des tribunaux compétents sur le plan local. Chaque RC local comporte deux parties :

- **Un registre chronologique :** où sont enregistrées les immatriculations après leur dépôt aux greffes du Tribunal. Le demandeur reçoit un récépissé constatant la date, l'heure et le numéro de dépôt.
- **Un registre analytique :** sur lequel, figurent les indications fournies par le commerçant. Sur ce registre, on établit deux recueils. Un pour les personnes physiques (on leur donne un nombre pair), l'autre pour les personnes morales (on leur affecte un nombre impair).

Les RC chronologique et analytique sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal pour éviter toute tentative de fraude.

2- Le RC central : Tenu par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Ses missions sont multiples :

- Centralisation des renseignements recueillis par les RC locaux du Royaume.
- Délivrance des certificats négatifs (noms des commerçants, dénominations et raisons sociales, enseignes...).
- Livraison de certificats et copies relatifs aux mentions transcrites sur les RC locaux.
- Publication au début de chaque exercice d'un inventaire de tous les noms, dénominations et enseignes transmis durant l'année écoulée.

II- La Comptabilité Commerciale :

Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir une comptabilité qui consiste en la tenue d'un certain nombre de livres.

- 1- **Le livre journal :** Sur lequel sont enregistrés jour par jour, les mouvements concernant les actifs et passifs de l'entreprise. Il s'agit surtout des achats, ventes, paiements et encaissements (débit et crédit).

Les écritures enregistrées sur le livre journal sont reportées, selon des comptes différents, sur un autre Registre appelé « Grand Livre ».

2- Le livre Inventaire : Sur ce Registre figurent le Bilan et le Compte de Produits et de Charges de chaque exercice (une durée de 12 mois). A la fin de chaque exercice, ces deux états permettent de renseigner sur la situation et le résultat de l'entreprise. D'autres états peuvent être tenus selon l'importance de l'entreprise. Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 7.500.000 DH doivent établir deux autres tableaux :

- **Le tableau de financement :** qui traduit l'évolution des Ressources et des Emplois de l'entreprise au cours de l'année.
- **L'état des informations complémentaire (ETIC) :** dans lequel on trouve les données qui ne peuvent figurer dans les autres états.

Notons que les livres comptables doivent être cotés et paraphés par le greffier du Tribunal compétent pour éviter les falsifications.

De même que les documents comptables ne doivent comporter ni ratures ni altérations. En plus, ils doivent (à côté des pièces justificatives) être conservés pour une période de 10 années.